



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/360/2024
מס' בקשה: 8/218/2025

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום

1.	נזרוב יזראילוב שלי	<u>הנתבעים</u>
2.	נזרוב משה	(המשיבים):
	ע"י ב"כ עו"ד אלדד אמת	

-נגד-

1.	בן יעקב שמעון	<u>הנתבעים</u>
2.	בן יעקב שושנה	(המבקשים):
	ע"י ב"כ עו"ד רינת מלי (טלבי)	

החלטה

לפניי בקשה מיום 07.04.25 שהגישו הנתבעים לדחיית מועד לביצוע תיקונים בדירתם; כפי שנקבע בפסק דין מיום 05.03.25 שניתן במסגרת הליך 8-360-24 (להלן – **פסק הדין**). בהתאם לפסק הדין על הנתבעים לתקן את הליקויים בדירתם עד ליום 10.05.25.

1. בבקשתם טענו הנתבעים כי לצורך ביצוע העבודות שנקבעו בפסק הדין, ייאלצו להשבית את כל המקלחות בדירתם, במשך כמה ימים. הואיל ובדירה מתגוררים שוכרים ובשל החגים הקרבים, ביקשו הנתבעים ליתן להם ארכה לביצוע הוראות פסק הדין עד לחודש אוגוסט 2025.

2. הבקשה הועברה לתגובת הנתבעים. בתגובתם טענו הנתבעים שאין להיעתר לבקשת הנתבעים, הואיל ומאחורי זו עומדים שיקולים כלכליים. לטענת הנתבעים, דירתם ניזוקה באופן חמור בשל בחירתם של הנתבעים לפצל את דירתם לכמה יחידות. דחיית התיקון לחודש אוגוסט, תוסיף על הפגיעה הנגרמת זה זמן רב, לשוכרים בדירת הנתבעים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/360/2024
מס' בקשה: 8/218/2025

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דיון והכרעה

3. לבית המשפט סמכות טבועה להאריך מועד שנקבע בפסק דין, חרף עקרון הסופיות של פסקי הדין [\[ב"ש 79/82 ישראל ארגמן חברה לבנין בע"מ נ' ברנפלד, פ"ד לו \(2\) 362, 363 \(1982\); רע"א 4088/14 בדיר נ' רשות מקרקעי ישראל \(נבו 02.07.2014\)\]](#).
4. הארכת מועד עלולה לפגוע בערכים שונים, בהם הסתמכות של מי מהצדדים וסופיות הדיון ומטעם זה השימוש בה יעשה רק במקרים חריגים [\[בג"ץ 2297/15 חאפז מחמוד עבד אלחלים אחמד נ' שר הביטחון \(נבו 28.01.2019\)\]](#).
5. בבואו להכריע בבקשה להארכת מועד שנקבע בפסק דין על בית המשפט לתת דעתו לשלושה שיקולים עיקריים אלו: הראשון, האם הארכה נדרשת מסיבות שלמבקש אין שליטה עליהן; השני, האם הארכת המועד נחוצה למניעת תוצאה קשה או אי צדק קיצוני [\[ד"נ 22/73 בן שחר נ' מחלב, פ"ד כח \(2\) 89 \(1974\); \(ע"א 7737/11 מצקר נ' נאור כהן ייזום והנדסה בע"מ \(2013\)\]](#), בפסיקה מאוחרת נקבע שככל שהארכה נדרשת לשם עשיית צדק בעוצמה גבוהה, כי אז יינתן לתנאי זה משקל רב או אף משקל יחיד (ע"א 499/81 עודה נ' חדורי, פ"ד לה (4) 729); השלישי, עניינו תום הלב של המתנגד - אם עמידתו הדווקנית של הצד שכנגד על קיום החיוב במועד שנקבע אינה בתום לב, ואם בזמן אמת - במועד שבו התבקשה הארכה - לא היה בארכה כדי להסב לו נזק, כי אז תינתן הארכה שהתבקשה אפילו לא נדרשה בשל נסיבות שלא היו בשליטת המבקש. בהקשר זה נפסק ברע"א 1233/91 ג'רבי נ' בן דוד, מה (5) 661 (1991): "אמור מעתה, שהסמכות הטבועה להעניק ארכת חסד נתונה לבית המשפט, באורח חריג לכלל הרגיל, גם אם התנאי של אונס נסיבות איננו מתקיים כל דרכו, ובלבד שהענקת הסעד דרושה 'למניעת תוצאות קשות שחוש הצדק אינו יכול להשלים עמן'".
6. לאחר יישום הכללים על העניין שלפניי מצאתי שיש לדחות את הבקשה, בהעדר עילה.
7. העובדה שבדירת הנתבעים מתגוררים שוכרים אינה מצדיקה לעכב את ביצוע פסק הדין; כך גם נפסק ביחס למקרה שבו שוכר הדירה סירב להתפנות לצורך ביצוע התיקונים [\[עפ \(מחוזי תל אביב\) 11367-01-17 גרטלר נ' מרגליות \(נבו 19.01.2017\)\]](#).
8. מעל הצורך אציין כי הבקשה הוגשה ללא תצהיר; בבקשה נטען באופן כללי כי "בדירה מתגוררים שוכרים", והתבקשה דחייה לחודש אוגוסט 2025 - אין להבין מהבקשה, כי עד למועד זה אמורים לכאורה השוכרים להתפנות, ולא ברור איזו תועלת תצמח מהדחייה המבוקשת. גם "החגים הקרבים" אינם עילה המצדיקה לתת ארכה העולה על



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/360/2024
מס' בקשה: 8/218/2025

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המועד שניתן בפסק הדין. הנתבעים מבקשים להכפיל את משך הזמן שניתן להם לביצוע התיקונים בפסק הדין בכמעט פי שניים, ללא טעם משכנע ומבוסס.

9. מהנימוקים שהובאו, הבקשה נדחית. הנתבעים יחד ולחוד ישלמו לתובעים את הוצאות הבקשה בסך 800 ₪. הסכום ישולם בתוך 30 יום, שאם לא כן יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד החלטתי ועד לתשלום בפועל. מזכירות תשלח את ההחלטה לצדדים ותסגור את תיק הבקשה. ניתנה היום, י"ב ניסן תשפ"ה, 10 אפריל 2025, בהעדר הצדדים.

עינת מידן בלום

מפקחת על רישום מקרקעין